

1015394-58.2022.8.26.0002

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Atraso de voo

Magistrado: LEONARDO FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... pro volta de 23h00, foi vítima de roubo com emprego de arma de fogo, tendo os roubadores levado seu veículo e todos os seus pertences pessoais. O boletim de ocorrência foi encerrado por volta de 01h59. Por volta de 5 horas da manhã entrou em contato com o requerido para bloquear seu cartão de crédito roubado horas antes. Foi surpreendido com a informação de que haviam sido realizadas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

2ª Vara Cível

Avenida das Nações Unidas, 22939 - 12º Andar, São Paulo - SP - cep 04795-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1015394-58.2022.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1015394-58.2022.8.26.0002

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Atraso de voo

Requerente:

Daniel Pereira da Silva

Requerido:

Banco Pan S/A

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA

Vistos.

DANIEL PEREIRA DA SILVA ajuizou ação de obrigação de fazer c/c/ indenizatória por danos morais em face de BANCO PAN S.A. Alega que no dia 04 de fevereiro de 2022, pro volta de 23h00, foi vítima de roubo com emprego de arma de fogo, tendo os roubadores levado seu veículo e todos os seus pertences pessoais. O boletim de ocorrência foi encerrado por volta de 01h59. Por volta de 5 horas da manhã entrou em contato com o requerido para bloquear seu cartão de crédito roubado horas antes. Foi surpreendido com a informação de que haviam sido realizadas duas transações logo após o roubo: uma no valor de R\$ 100,00 e outra no valor de R\$ 200,00. Efetuiu o bloqueio e a contestação das transações, o que somente foi realizado na segunda vez que entrou em contato com a instituição. Após análise pela parte requerida, esta indeferiu a solicitação de cancelamento das transações, alegando que o cartão por aproximação é de responsabilidade integral do portador. Por não concordar com tal resposta, ajuizou a demanda visando à devolução em dobro do valor em questão e o ressarcimento dos danos morais causados (fls. 01/15).

Procuração e documentos às fls. 16/67.

Contestação às fls. 98/103, alegando que as compras mencionadas pelo autor foram realizadas com chip e senha, de modo que o pedido deve ser julgado improcedente. Alega que a comunicação dos fatos foi tardia, de modo que o autor deve

responsabilizar-se pelo prejuízo. Sustenta, ainda, a inexistência de danos morais. Procuração e documentos às fls. 104/219.
Réplica às fls. 224.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A demanda comporta julgamento antecipado, conforme estabelece o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A hipótese presente é relação de consumo, de forma que se aplica à espécie as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, lei especial com conotação ampla e fruto de determinação constitucional, que ordena a proteção do consumidor, conforme previsão do artigo 5º, inciso XXXII, da Carta Magna.

Contudo, ainda que aplicado o Código de Defesa do Consumidor, é certo que a responsabilidade do fornecedor de serviços cessa no momento em que evidenciada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso dos autos, restou evidenciada a culpa dos roubadores, sendo certo que, nessa situação, para que a instituição seja responsabilizada, deveria ser comprovado que os valores roubados destoavam das transações rotineiras da parte autora, prova que poderia, mas não foi produzida por ela.

Assim, não tendo havido comprovação da responsabilidade efetiva do banco, injustificado o acolhimento do pedido.

Em sentido similar:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência do réu. SEQUESTRO. O autor foi vítima de sequestro, obrigado a fornecer senhas dos cartões e dos aparelhos celulares, ficando cerca de seis horas em poder dos meliantes. Transações financeiras questionadas, realizadas em uma única data, que somavam o importe de R\$15.999,93. Fato que se deu em via pública, ambiente externo à casa bancária e fora da esfera de vigilância da instituição financeira. Embora não se olvide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, na hipótese, não há como imputar a ela a responsabilidade pelo infortúnio sofrido pelo autor. Não há nexo causal entre a conduta do réu e os danos reclamados. As transações questionadas foram efetivadas em decorrência do "sequestro-relâmpago". Fortuito externo que tem o condão de excluir a responsabilidade objetiva do banco. A instituição financeira não é responsável pela segurança de seus clientes na via pública, não respondendo pelos prejuízos causados por culpa exclusiva de terceiros, nos termos do §3º, inciso II, do art. 14 do CDC. Inexistindo demonstração de qualquer conduta negligente dos prepostos do banco, não há como responsabilizá-lo pelo evento ocorrido. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1018589-81.2021.8.26.0068; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 30/09/2022)

BANCÁRIO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por danos morais - Cartão de crédito - Sentença de parcial procedência - Alegação de saque e compras fraudulentas - Hipótese em que as operações foram efetuadas mediante o uso de cartão de crédito com chip e senha pessoal - Transações que não desbordaram do perfil econômico do correntista - Conjunto probatório demonstra que não houve negligência da instituição financeira e nem fortuito interno (STJ, Súmula 479) e sim fortuito externo - Excludente caracterizada (CDC, art. 14, § 3º, II) - Ação improcedente - Decaimento integral do autor - Ajuste do ônus - Sentença substituída -- Recurso do réu provido e prejudicado o do autor, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11), observada a gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3º. (TJSP; Apelação Cível 1024139-88.2020.8.26.0554; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2022; Data de Registro: 01/07/2022)

Assim, ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

Em razão da sucumbência, condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais de comprovado desembolso nos autos e de honorários advocatícios fixados no valor de 10% do valor da causa, ressalvada a sua condição de beneficiário da gratuidade judiciária.

Passados 30 dias do trânsito em julgado, arquivem-se definitivamente os autos, independentemente de nova intimação das partes. Eventual pedido de cumprimento de sentença forçado (art. 523 do CPC) ou voluntário (art. 526 do CPC) deve ser deduzido por incidente, na forma do art. 917, caput, I, das Normas de Serviço da CGJ/TJSP e da Resolução CNJ nº 65/2009.

O desarquivamento dos autos dependerá de prévio recolhimento de taxa (Comunicado TJSP nº 211/2019), a menos que a parte requerente seja beneficiária da justiça gratuita.

P.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA